

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7130/2540

นาง พิศมัย อมรเนรมิตร
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 1001

ป.วิ.พ. มาตรา 167

โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า ว. ขอให้ถอนตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจ จำเลยที่ 2 พนักงานของจำเลยที่ 1 ไม่ตรวจสอบหลักฐานการมอบอำนาจ ร่วมกันยินยอมให้ ว. รับตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ไปให้พนักงานฝ่ายตัวเงินของจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คของธนาคารตามจำนวนเงินในสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยโดยระบุชื่อโจทก์หรือผู้ถือเป็นผู้รับเงินแล้วมอบให้ ว. ไป ว. ได้สลักหลังปลอมลายมือชื่อโจทก์ในเช็คแล้วนำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงินเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อาจถอนตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ได้ ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินต้องฟ้องภายใน 3 ปี นับแต่วันออกตัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์ข้างต้นเป็นการฟ้องเรียกเงินประกันตามสัญญาใช้เงินคืนจากจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 มอบให้แก่ ว. ไปโดยมิชอบอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์โดยการคืนทรัพย์สิน ซึ่งโจทก์ต้องเสียไปเพราะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง ไม่ใช่ฟ้องเรียก

เงินตามตัวสัญญาใช้เงิน และสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะให้จำเลยที่ 1 คืนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินอันโจทก์ต้องเสียไปเพราะละเมิดดังกล่าว ไม่มีบัญญัติอายุความไว้จึงมีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 193/30

จำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นศาลอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์เพียงแต่พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ซึ่งเป็นผลให้จำเลยที่ 2 ยังคงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์อยู่ จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเป็นว่าค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2533 โจทก์ซื้อตัวสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท แล้วมอบให้จำเลยที่ 1 ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้ของนายวันชัย มงคลกิจจาวงศ์ ซึ่งเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับจำเลยที่ 1 ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2534 นายวันชัยได้ปิดบัญชีและขอไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวโดยโจทก์มิได้มอบอำนาจ จำเลยที่ 2 พนักงานของจำเลยที่ 1 ไม่ตรวจสอบหลักฐานการมอบอำนาจให้ไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินกลับร่วมกันหรือยินยอมให้นายวันชัยรับตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ไปให้พนักงานฝ่ายตัวเงินส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด สำนักงานใหญ่ ตามจำนวนเงินในตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 105,924 บาท โดยระบุชื่อโจทก์หรือผู้ถือเป็นผู้รับเงินแล้วมอบให้นายวันชัยไป หลังจากนั้นนายวันชัยได้สลักหลังปลอมลายมือชื่อโจทก์ในเช็คนำไปเข้าบัญชีที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาพัฒนาพงษ์ เรียกเก็บเงินไป เป็นเหตุให้

โจทก์ไม่อาจไต่ถอนตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังและฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ในกิจการสถาบันการเงินเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย คิดเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ถึงวันฟ้องจำนวน 22,418 บาท รวมเป็นเงิน 131,942 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 131,942 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ตรวจสอบลายมือชื่อที่โจทก์สลักหลังแล้ว เห็นว่าเป็นลายมือชื่ออันแท้จริง จึงได้ออกเช็คชำระเงินให้แก่นายวันชัยอันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะตัวเงินแล้ว จำเลยที่ 1 มิได้กระทำการฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อ โจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินและฝากทรัพย์ซึ่งขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 131,942 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 105,924 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาและศาลชั้นต้นสั่งรับข้อเดียวว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะไม่ใช่เป็นการฟ้องเรียกเงินประกันตามตัวสัญญาใช้เงิน คืบจากจำเลยที่ 1 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยหรือไม่ว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่ อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่านายวันชัยขอไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์โดยโจทก์ ไม่ได้มอบอำนาจ จำเลยที่ 2 พนักงานของจำเลยที่ 1 ไม่ตรวจสอบหลักฐานการมอบ อำนาจ ร่วมกันยินยอมให้นายวันชัยรับตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ไปให้พนักงานฝ่าย ตัวเงินของจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คของธนาคารตามจำนวนเงินในตัวสัญญาใช้เงิน พร้อมดอกระเบียบโดยระบุชื่อโจทก์หรือผู้ถือเป็นผู้รับเงินแล้วมอบให้นายวันชัยไป นาย วันชัยได้สลักหลังปลอมลายมือชื่อโจทก์ในเช็คแล้วนำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงินเป็น เหตุให้โจทก์ไม่อาจไถ่ถอนตัวสัญญาใช้เงินของโจทก์ได้ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสอง ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินและดอกระเบียบให้โจทก์จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ว่า โจทก์ ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินต้องฟ้องภายใน 3 ปี นับแต่วันออกตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ ข้างต้นเป็นการฟ้องเรียกเงินประกันตามตัวสัญญาใช้เงินคืบจากจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลย ที่ 1 มอบให้แก่นายวันชัยไปโดยมิชอบอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์โดยการคืนทรัพย์สินซึ่งโจทก์ต้องเสียไป เพราะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง ไม่ใช่ ฟ้องเรียกเงินตามตัวสัญญาใช้เงินสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่จะให้จำเลยที่ 1 คืนเงิน ตามตัวสัญญาใช้เงินอันโจทก์ต้องเสียไปเพราะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พินิชย์ มาตรา 438 วรรคสอง ไม่มีบัญญัติอายุความไว้จึงมีกำหนด 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

อนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้

เป็นพับอันเป็นผลให้จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์อยู่ จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษายืน แต่ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

(สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>